

감사결과 처분요구서

- 2023년도 ♦♦발전소 종합감사 -

2023. 12.

변경계약(납기연장) 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 △파트는 계약업무를 담당하면서 구매요청부서로부터 납기연장 등의 계약변경 요청이 있는 경우 기존 계약을 변경하는 업무를 수행하고 있다.
- 「물품구매계약일반조건」 제28조(계약기간의 연장)에 따르면, 구매자는 계약상대자로부터 동 조건 제27조(지체상금) 3항* 각호의 1의 사유로 계약기간의 연장 신청이 접수된 때에는 즉시 ‘그 사실을 조사 확인하고’ 계약이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

★ 「물품구매계약일반조건」 제27조(지체상금) ③항

③ 구매자는 다음 각호의 1에 해당되어 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다. (2022.9.27. 개정)

1. 천재·지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우
2. 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 한수원 구입재료의 공급이 지연되어 제조공정의 진행이 불가능하였을 경우
3. 구매자의 귀책사유로 제조의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우
4. 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지체된 경우

- 그러나 감사대상기간 중 계약기간이 연장된 계약의 적절성을 점검한 결과, 아래와 같이 미흡한 업무처리가 확인되었다.

(1) A호기 AAA 구매 건(***)의 변경계약

- 계약상대자가 “코로나환경 및 반도체 수급문제로 인한 해외 공급망 여건 변화”를 사유로 납기 연장을 요청하였는데, 구매요청부서(○부) 및 계약담당부서(△파트)는 해당 사유에 대한 ‘조사 및 확인’ 없이 이를 승인하여 변경계약을 체결하였다.
- 실제 해당 계약은 장기간의 계약이 아닌, 계약기간이 2개월인 단기 계약이고, 최초 계약 당시 이미 코로나19가 전 사회적으로 영향을 미치고 있었던

지 적 내 용(계속)

시기로 이를 감안하여 계약을 체결한 점을 고려하면 구매요청부서와 계약담당부서는 납기 연장의 사유를 철저히 검토하였어야 하나 그렇게 하지 않았다.

- 이로 인하여 계약기간이 당초 20**.*.*에서 20**.*.*과 20**.*.*로(분할납품) 연장되면서 납기 경과로 부과되었어야 하는 지체상금이 면제되는 결과를 초래하였다.

(2) BBB 구매 건(***의 변경계약

- 계약상대자는 “크레인 제품심사 일정 변경”을 사유로 납기 연장을 요청하였는데, ‘크레인 제품심사’는 계약상대자 책임(주관)하에 이루어지는 계약상대자의 의무[크레인 설계, 제작, 안전검사(제작 및 사용 전)]에 포함된다.
- 따라서 해당사유가 구매자의 귀책사유가 아닌 계약상대자의 귀책사유임에도 구매요청부서(○부)와 계약담당부서(△파트)에서 납기 연장을 승인하고 계약을 변경한 것은 부적절한 업무처리이다.
- 이로 인하여 납기가 당초 20**.*.*에서 20**.*.*로 연장되면서 납기 경과로 부과되었어야 하는 지체상금이 면제되는 결과를 초래하였다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서, 향후 비슷한 사례가 재발되지 않도록 관련직원 교육 등을 통해 계약 사후관리 업무에 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆◆발전소장은 「물품구매일반조건」 등 관련 규정에 따라 변경계약이 체결되고, 구매요청 부서 및 계약담당부서에서 납기연장의 사유의 적절성을 철저히 검토할 수 있도록 개선 방안(예를 들면, 업무 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	△파트, ○부
관련부서	